

الدكتور محمد أحمد جهده

أستاذ بجامعة العلوم الإسلامية بالعيون – موريتانيا – رئيس قسم الدراسات
بمركز الدراسات والبحوث بكلية أصول الدين

الفتوى بين تهيب السلف وتجبرؤ الخلف

Fatwa between the reverence of the predecessors and the audacity of the successors

مقدمة:

الواقع أن الفتوى وظيفة الأنبياء، وأجل ما ورثه العلماء، والمفتي موقع عن رب العالمين، وفي ذلك من التشريف والتكليف ما لا يخفى، كما قال العلامة ابن القيم: "إذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله، ولا يجهل قدره، وهو من أعلى المراتب السنيات فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسموات".

ولا بد لها من معرفة "الواجب والواقع"
والناس في معرفة الواجب والواقع على أقسام:
القسم الأول: يعرف الواجب ولا يعرف الواقع
والقسم الثاني: يعرف الواقع، ولا يعرف الواجب
والقسم الثالث: يعرف الواقع والواجب، ولكن إذا أراد تنزيل الواجب على الواقع لم يستطع، لعدم معرفته بآليات تنزيل الأحكام على الوقائع
والقسم الرابع: يعرف الواجب والواقع، ولديه معرفة تامة، بآليات تنزيل الأحكام على الوقائع. وهذا الأخير إن بذل صاحبه الجهد وأخلص النية قد يصيب وقد يخطئ، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر اجتهاده.

وهذا بشرط الأهلية العلمية،
والأهلية لها طرفان:
الأول: على نحو ما قيل عن مالك: والله ما أفتيت حتى شهدا* سبعون شيخا أنني على هدى.
وهذا الطرف الأعلى به الذي كان عليه سلفنا الصالح
والطرف الثاني: لعله على نحو قول العلامة سيدي عبد الله رحمه الله "والعلم بالصالح فيم قد ذهب" أ.

والفتوى قضية مركبة، تبدأ بدراسة الواقعة وما تتطلبه من تشخيص وتكييف، وصولاً إلى مرحلة البحث عن الحكم الشرعي، وما يستدعيه من استعراض مصادر التشريع (الأدلة) وانتهاء بمرحلة تنزيل الأحكام على الوقائع، وما يتطل به ذلك التزليل من تحقيق مناهج، ونظري مآل، ومعرفة بفقه الواقع المحيط بالنازلة، وما يعنيه ذلك من مراعاة تغير الفتوى بتغير الزمان، أو المكان، أو الضرورة أو الحاجة، أو حتى قسّمات وجه الشخص السائل عن المسألة إلى ذلك من موجبات تغير الفتوى.

وقد حرصت الشريعة الإسلامية على إيلاء الفتوى قدرا كبيرا من العناية، والتوجيه، والتأصيل، من حيث مفهومها، وشروطها، وأدائها، وقواعدها، وفوائدها، وآلياتها التي يستخدمها الفقيه في استنباطه الحكم الشرعي، ذلك أن الإفتاء هو: تبين الحكم الشرعي للسائل، وهذا الحكم الشرعي إنما هو توقيع عن الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأمانة يحملها الفقيه يسأل عنها يوم يقوم الناس لرب العالمين.

ومن هنا جاءت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة تنهى أشد النهي عن القول على الله عز وجل دون علم، وجاءت أقاويل السلف الصالح متكاثرة، ومتوافرة، وقاطعة في النهي عن التصدي للفتوى، والتجرؤ عليها، حتى إنها أصبحت نصوصا محفوظة معروفة.

وقد حذر الفقهاء السابقون من المزالق التي يقع فيها المفتي تجنباً للوقوع في الإفتاء دون علم، ووضعوا الضوابط المناسبة لعلاجها.

ومن خلال ذلك حرص الفقهاء على التحذير من بعض الظواهر السلبية التي تتصل بالفتوى والمفتي، والتي لها أثر سلبي على المجتمع الإسلامي، كالتسرع والتسارع إلى الفتوى، والتساهل فيها، والتعجل فيها، ووردت النصوص الفقهية لتحذرنه، هذا في زمانهم.

أما في زماننا فقد ضعفت الملكات العلمية، وخفت الذمم، فبرز التساهل في الفتوى بصورة جلية واضحة؛ إضافة لتصدي من لا يصلح للإفتاء؛

لذا كان لزاما علينا أن نتحدث عن هذا الموضوع: "الفتوى بين تهيب السلف وتجرؤ الخلف" فما سر في ذلك؟ وما مظاهره وتجلياته؟

هذا ما سنحاول الكشف عنه وفق الخطّة التالية:

المبحث الأول: تهيب السلف واحتياطهم في الفتوى وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تهيب السلف للفتوى

المطلب الثاني احتياط السلف في الفتوى

المبحث الثاني: تجليات تجرؤ الخلف وتساهلهم في الفتوى

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: التصدي للفتوى ممن ليس بأهل لها

المطلب الثاني: التساهل في الفتوى

المطلب الثالث: تتبّع الرخص:

المطلب الأول: تهيب السلف للفتوى

الذي ينبغي للعالم أن يكون متهيّبا للإفتاء، لا يتجرأ عليه إلا حيث يكون الحكم جليا في الكتاب أو السنة، أو يكون مجمعا عليه. أما فيما عدا ذلك مما تعارضت فيه الأقوال والوجوه وخفي حكمه، فعليه أن يتثبت ويترث حتى يتضح له وجه الجواب، فإن لم يتضح له توقف. أما الإفتاء بغير علم فهو حرام ومن الكبائر، لأنه يتضمن الكذب على الله تعالى ورسوله، ويتضمن إضلال الناس. قال تعالى: ﴿

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٣٢٠﴾

فقرن سبحانه وتعالى القول على الله بغير علم بالفواحش والبغي والشرك. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً، ينتزعه من العباد. ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالماً، اتخذ الناس رؤوساً جهالاً، فسئلوا، فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا⁽¹³²¹⁾.

من أجل ذلك كثر النقل عن السلف أنهم كانوا إذا سئل أحدهم عما لا يعلم أن يقول للسائل: لا أدري، على ما سنرى. وينبغي للمفتي أن يستعمل ذلك في موضعه ويعود نفسه عليه. ثم يجب عليه أن يعلم يقيناً أنه إذا فعل المستفتي بناء على الفتوى أمراً محرماً أو أدى العبادة المفروضة على وجه فاسد، حمل المفتي بغير علم إثمه، إن لم يكن المستفتي قصّر في البحث عمن هو أهل للفتيا، وإلا فالإثم عليهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أفتي بغير علم، كان إثمه على من أفتاه⁽¹³²²⁾ ومن هنا فلا مجال للمستفتي للتعلق بمقولة: "علقها في رقة عالم" التي شاعت وراجت بين العامة. فيظن المستفتي أنه قد نجا بسؤاله للمفتي وتحليل الأخير أو تحريمه للمسألة.

ولذلك قال العلامة ابن القيم: من أفتى الناس وليس بأهل للفتوى، فهو آثم عاص، ومن أقره من ولاية الأمور على ذلك فهو آثم أيضاً. قال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله: ويلزم ولي الأمر منعهم كما فعل بنو أمية، وهؤلاء بمنزلة من يدل الركب وليس له علم بالطريق، وبمنزلة الأعشى الذي يرشد الناس إلى القبلة، وبمنزلة من لا معرفة له بالطب وهو يطب الناس، بل هو أسوأ حالا من هؤلاء كلهم! وإذا تعين على ولي الأمر منع من لم يحسن التطب من مداواة المرضى، فكيف بمن لم يعرف الكتاب والسنة ولم يتفقه في الدين⁽¹³²³⁾

"وإذا سئل - أي العالم - عن ما لم يعلمه قال: لا أعلمه، أو لا أدري، فمن العلم أن يقول: لا أعلم. وعن بعضهم: لا أدري نصف العلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا أغفل العالم "لا أدري" أصيبت مقاتله. وقيل: ينبغي للعالم أن يورث أصحابه لا أدري لكثرة ما يقولها. قال محمد بن عبد الحكم: سألت الشافعي رضي الله عنه عن المتعة أكان فيها طلاق أو ميراث أو نفقة تجب أو شهادة؟ فقال: والله ما ندري⁽¹³²⁴⁾

وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يُسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا، وهذا إلى هذا، حتى ترجع إلى الأول. وفي رواية: ما منهم من يحدث بحديث إلا ودّ أن أخاه كفاه إياه، ولا يُستفتى عن شيء إلا ودّ أن أخاه كفاه الفتيا⁽¹³²⁵⁾.

1320 سورة الأعراف الآية 33

1321 متفق عليه. اللؤلؤ والمرجان، 1712.

1322 صحيح الجامع الصغير وزيادته للألباني: 6068.

1323 ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، 4/199-200.

1324 در الدين محمد بن جماعة، تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، ص: 49

1325 الإمام النووي، المجموع شرح المذهب، 1/72-73؛ ومحمد بن مفلح المقدسي، الآداب الشرعية، 2/158.

وقال عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه: إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتونه لمجنون.⁽¹³²⁶⁾

وقال محمد بن المنكدر: العالم بين الله وبين خلقه، فليتنظر كيف يدخل بينهم⁽¹³²⁷⁾ وقال سفيان: أدركت الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل والفتيا، حتى لا يجدوا بدا من أن يفتوا. وقال: أعلم الناس بالفتيا أسكتهم عنها، واجهلهم بها أنطقهم فيها⁽¹³²⁸⁾. ونُقل عن سفيان وسحنون: أجسر الناس على الفتيا أقلهم علماً. وعن الشافعي وقد سئل عن مسألة فلم يجب، فقيل له، فقال: حتى أدري أن الفضل في السكوت أو في الجواب. وعن الأثرم قال: سمعت أحمد بن حنبل يكثر أن يقول: لا أدري. وعن الهيثم بن جميل: شهدت مالكا سئل عن ثمان وأربعين مسألة، فقال في اثنتين وثلاثين منها: لا أدري. وقد نُقل عن الإمام مالك أيضاً أنه ربما كان يُسأل عن خمسين مسألة فلا يجيب في واحدة منها، وكان يقول: من أجاب في مسألة فينبغي قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة والنار، وكيف خلاصه، ثم يجيب. وسئل عن مسألة، فقال: لا أدري. فقيل: هي مسألة خفيفة سهلة! فغضب وقال: ليس في العلم شيء خفيف⁽¹³²⁹⁾ وقال الشافعي: ما رأيت أحدا جمع الله تعالى فيه من آلة الفتيا ما جمع في ابن عيينة، أسكت منه عن الفتيا. وقال أبو حنيفة: لولا الفَرْق من الله تعالى أن يضع العلم ما أفتيت، يكون لهم المهناً وعليّ الوزر.⁽¹³³⁰⁾

وسئل محمد بن القاسم عن شيء، فقال: إني لا أحسنه. فقال له السائل: إني جئتكم لا أعرف غيركم. فقال له القاسم: لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس حولي، والله ما أحسنه! فقال شيخ من قريش جالس إلى جنبه: يا ابن أخي الزمها! فوالله ما رأيته في مجلس أنبل منك اليوم!! فقال القاسم: والله لأن يُقطع لساني أحب إليّ من أن أتكلم بما لا علم لي به.⁽¹³³¹⁾ وأقوالهم في هذا كثيرة معروفة. وقد رأى رجل ربيعة بن أبي عبد الرحمن يبكي، فقال: ما يبكيك؟ فقال: أستفتي من لا علم له، وظهر في الإسلام أمر عظيم. ثم قال: ولبعض من يفتي ههنا أحق بالسجن من السراق. قال بعض العلماء: فكيف لورأى ربيعة زماننا، وإقدام من علم عنده على الفتيا، وتوثبه عليها، ومد باع التكلف إليها، وتسلقه بالجهل والجرأة عليها، مع قلة الخبرة وسوء السيرة وشؤم السريرة، وهو من بين أهل العلم منكر أو غريب، فليس له في معرفة الكتاب والسنة وآثار السلف نصيب، ولا يبدي جواباً بإحسان⁽¹³³²⁾. وقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه بسنده عن محمد بن سيرين، قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم.⁽¹³³³⁾

المطلب الثاني احتياط السلف في الفتوى

1326 لأداب الشرعية، 155/2.

1327 الآداب الشرعية، 159/2.

1328 الآداب الشرعية، 160/2.

1329 المجموع شرح المذهب، 73/1.

1330 المجموع شرح المذهب، 73/1. والفَرْق: الخوف.

1331 إعلام الموقعين عن رب العالمين، 201/4.

1332 إعلام الموقعين عن رب العالمين، 190/4.

1333 صحيح مسلم بشرح النووي، 119/1.

أما الاحتياط فهو وسيلة يتوصل بها إلى غيرها، والوسائل لها أحكام المقاصد، ولهذا فهناك احتياط محمود يثاب عليه المكلف لموافقة مقاصد التشريع، وهناك احتياط مذموم يعد تنطعا في الدين وتشدداً منهياً عنه في الإسلام.

والاحتياط لغةً: يأتي بمعنى الحفظ والأخذ بأحزم الأمور وأوثقها؛ جاء في "لسان العرب" (1334) حاطه يحوطه حوطاً وحيطه وحياطة: حفظه وتعمده. واحتاط الرجل: أخذ في أموره بالأحزم. واحتاط الرجل لنفسه: أي أخذ بالثقة. والحوطة والحيطه: الاحتياط. وحاطه الله حوطاً وحياطة، والاسم الحيطه والحيطه: صانه وكلاه ورعاه. حاطه يحوطه حوطاً إذا حفظه وصانه وذبح عنه وتوفر على مصالحه] اهـ.

وأما اصطلاحاً: فالاحتياط عبارة عن احتراز المكلف عن فعل ما اشتبه في كونه منهياً عنه، وعن ترك ما اشتبه في كونه مأموراً به.

وقد عرّف الإمام القرافي الورع بما يشبه أن يكون تعريفاً للاحتياط؛ فقال في كتاب "الفروق" "والورع من أفعال الجوارح وهو ترك ما لا بأس به؛ حذراً مما به بأس.. وهو مندوب إليه ومنه الخروج عن خلاف العلماء بحسب الإمكان] اهـ.

لكن الإمام العزبن عبد السلام يجعل الاحتياط أعم من الورع؛ حيث قال في "قواعد الأحكام" 1335 "الاحتياط ضربان: أحدهما: ما يندب إليه، ويعبر عنه بالورع؛ كغسل اليدين ثلاثاً إذا قام من النوم قبل إدخالهما الإناء.. والضرب الثاني: ما يجب من الاحتياط لكونه وسيلة إلى تحصيل ما تحقق تحريمه] اهـ.

وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على مشروعية العمل بالاحتياط والأمر به؛ فمن ذلك قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾: (1336) فالله سبحانه أمر باجتنباب كثير من الظن، ولم يضع حدوداً لهذه الكثرة بل أبهمها حتى يحذر المكلف ويبالغ في الاحتياط من الوقوع في الإثم بترك ما يحتمل أن يكون إثماً وإن لم يقطع بكونه كذلك. قال الإمام ابن السبكي في "الأشباه والنظائر" (1337)

وقد اتفق لي مرة الاستدلال على هذه القاعدة- أي: العمل بالاحتياط- بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾، فلا يخفى أنه أمر باجتنباب بعض ما ليس بإثم خشية من الوقوع فيما هو إثم، وذلك هو الاحتياط، وهو استنباط جيد] اهـ.

وروى البخاري ومسلم- واللفظ له- عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول- وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه:- «إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ؛ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحَيِّ يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمَهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ

1334 لسان العرب" لابن منظور (7/ 279)، مادة: ح و ط، ط. دار صادر

1335 "قواعد الأحكام" (2/ 18-19)، ط. دار الكتب العلمية):

1336 الحجرات الآية 12

1337 الأشباه والنظائر" (1/ 110)، ط. دار الكتب العلمية

كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ»، فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ» فيه دلالة على العمل بالاحتياط؛ لأن من كثرت تعاطيه الشبهات صادف الحرام وإن لم يتعمده، أو أنه يعتاد التساهل فيتجرأ على شبهة ثم شبهة أغلظ منها ثم أخرى أغلظ وهكذا حتى يقع في الحرام عمداً، والشبهات ليست من الحلال البين ولا من الحرام البين، ومع هذا فإنه ينبغي الاحتياط منها خشية الوقوع في الحرام؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ». وافتقاء الشبهات ممدوح شرعاً؛ وذلك لما يحصل لمن يفعل ذلك من تيقن البراءة من الذم الشرعي والصيانة لعرضه من كلام الناس فيه. (1338)

وعوم الاحتياط والاستبراء للدين مطلوب شرعاً مطلقاً. يُنظر: "الأشباه والنظائر" وروى الترمذي وابن ماجه والحاكم في "المستدرک" وصححه عن عطية السعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ حَتَّى يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ حَذَرًا لِمَا بِهِ الْبَأْسُ».

فالإنسان الذي يريد أن يكون من أهل التقوى المأمور بها شرعاً ينبغي عليه أن يبالغ في حذره من الوقوع في الإثم وإن استلزم ذلك ترك بعض المباحات مخافة أن ينجر للمحظورات، فدل الحديث على أن العمل بالاحتياط ممدوح مثاب عليه ومقصود للشارع الحكيم.

وقد عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالاحتياط وحكم به في وقائع مشهورة؛ منها ما رواه الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتمرّة مسقوطة فقال: «لَوْ لَا أَنْ تَكُونَ مِنْ صَدَقَةٍ لَأَكَلْتُهَا».

وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إِنِّي لَأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي، فَأَرْفَعُهَا لِأَكْلِهَا، ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً فَأُلْقِيهَا».

وروى البخاري في "صحيحه" عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه: أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتي. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ» ففارقها عقبة، ونكحت زوجاً غيره.

قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (1339) وجه الدلالة فيه قوله: «كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ»؛ فإنه يشعر بأن أمره بفراق امرأته إنما كان لأجل قول المرأة إنها أرضعتها، فاحتمل أن يكون صحيحاً فيرتكب الحرام، فأمره بفراقها؛ احتياطاً على قول الأكثر اهـ.

وروى البخاري ومسلم- واللفظ له- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا اسْتَيْقِظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ».

قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (1340)

1338 شرح النووي على صحيح مسلم" (11/ 28، ط. دار إحياء التراث العربي).

1339 فتح الباري" (4/ 293، ط. دار المعرفة، بيروت).

1340 شرح صحيح مسلم (3/ 179، ط. دار إحياء التراث العربي).

وفي هذا الحديث دلالة لمسائل كثيرة في مذهبنا ومذهب الجمهور.. ومنها: استحباب الأخذ بالاحتياط في العبادات وغيرها ما لم يخرج عن حد الاحتياط إلى حد الوسوسة] اهـ.
ويقول الإمام الجصاص الحنفي: "(1341)" واعتبار الاحتياط والأخذ بالثقة أصل كبير من أصول الفقه قد استعمله الفقهاء كلهم] اهـ.

ويقول الشيخ ابن تيمية: "رجح عامة العلماء الدليل الحاضر على الدليل المبيح، وسلك كثير من الفقهاء دليل الاحتياط في كثير من الأحكام بناء على هذا، وأما الاحتياط في الفعل فكمالجمع على حسنه بين العقلاء في الجملة" (1342) اهـ.

وقد يكون الاحتياط مذمومًا إذا بلغ حد التنطع والابتداع والتشدد في الدين؛ فيُكره أو يحرم بحسب ما يترتب عليه من مفساد وأضرار

ومما سبق: يتبين أن مفهوم الاحتياط أعم من مفهوم التشدد في الدين؛ وذلك لأن الاحتياط منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم، ومن الاحتياط المحمود الأخذ بأرجح أقوال العلماء وأبعدها عن احتمال الخطأ، ومنه الخروج من الخلاف قدر الإمكان فهذا مستحب بالاتفاق ما لم يترتب عليه إخلالٌ بمقاصد الشريعة السمحاء، والاحتياط المحمود أصل مقرر في الدين، عمل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمر به وحكم به في العديد من الوقائع، ولهذا أخذ به جميع علماء الإسلام، بخلاف التشدد في الدين والذي هو صورة من صور الاحتياط المذموم، والذي يتردد حكمه بين الحرمة والكراهة.

المبحث الثاني: تجليات تجرأ الخلف وتساهلهم في الفتى

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: التصدي للفتوى ممن ليس بأهل لها

فإذا كان المريض بالقلب يتخير أفضل الأطباء في هذا التخصص، ولا يلجأ لتخصص آخر كالمخ مثلاً، فلماذا يقول بالفتوى كل من هب ودب؟ وللأسف فقد أصبح للإعلام من صحافة وقنوات فضائية سطوة كبيرة في توجيه رأي الناس إلى ما تريده، بغض النظر عن الرأي الصحيح للشرع. كما أصبح لبعض الإعلاميين فتاوى كثيرة في موضوعات شتى، بغض النظر عن خلفيتهم الشرعية!!

فالتصدي للفتوى ممن ليسوا أهلاً لها خطر عظيم، ويتطلب مواجهته نشر الوعي بخطورة الأمر، وتأكيد أن الإفتاء يتطلب عمقاً في العلوم الشرعية، وضرورة تشكيل لجان إفتاء من العلماء المختصين، مع تحذير الناس من مصادر الفتوى غير المؤهلة وحجب المواقع المشبوهة، وتأكيد أن الإمام أو ولي الأمر مسؤول عن منع غير المؤهلين من الإفتاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار".

أسباب خطورة الفتوى من غير المؤهلين:

إضلال الناس: قد تضلل الفتاوى الخاطئة الأفراد والمجتمعات وتوقعهم في الحرام.

1341 الفصول في الأصول" (2/ 110، ط. وزارة الأوقاف الكويتية
1342 مجموع الفتاوى" (20/ 262، ط. مجمع الملك فهد، المدينة النبوية)

الجهل بالشريعة: يتطلب الإفتاء معرفة عميقة بالقرآن والسنة والإجماع والقياس، وهو ما يفتقر إليه غير المختصين.

التلاعب بالدين: قد يستغل البعض الفتوى لتمرير أفكار شخصية أو مغلوبة باسم الدين.

المطلب الثاني: التساهل في الفتوى

التساهل في الفتوى معناه: أن يجعل المفتي فيفتي من غير نظر، أو بغير تثبت واستجماع للمصادر، أو أن يبادر إلى الفتوى لهوى في نفسه، أو يتبع الحيل المحرمة، أو نحو ذلك، فهذا الفعل لا خلاف في حرمة.

قال النووي: يحرم التساهل في الفتوى، ومن عرف به حرم استفتاءه. فمن التساهل ألا يتثبت، ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر. فإن تقدمت معرفته بالمسئول عنه فلا بأس بالمبادرة، وعلى هذا يحمل ما نقل عن الماضين من مبادرة. ومن التساهل أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحرمة أو المكروهة، والتمسك بالشبه طلباً للترخيص لمن يروم نفعه، أو التغليظ على من يريد ضرره. وأما من صح قصده فاحتسب في طلب حيلة لا شبهة فيها، لتخليص من ورطة يمين ونحوها، فذلك حسن جميل. وعليه يحمل ما جاء عن بعض السلف من نحو هذا، كقول سفيان: إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، فأما التشديد فيحسنه كل أحد (1343) قال الشاطبي: المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحل الناس على الوسط المعهود فيما يليق بالجمهور، فلا يذهب بهم مذهب الشدة، ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال. والدليل على صحة هذا أنه الصراط المستقيم الذي جاءت به الشريعة ... بلا إفراط ولا تفريط، فإذا خرج عن ذلك في المستفتين خرج عن قصد الشارع، ولذلك كان ما خرج عن المذهب الوسط مذموماً عند العلماء الراخين ... وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم (على عثمان بن مظعون رضي الله عنه) التبتل (1344)

وقال لمعاذ رضي الله عنه لما أطل بالناس الصلاة: أفتان أنت يا معاذ؟... ورد عليهم الوصال، وكثير من هذا ... ولأنه إذا ذهب بالمستفتي مذهب العنت والحرج بغض إليه الدين، وأدى إلى الانقطاع عن سلوك طريق الآخرة ... وأما إذا ذهب به مذهب الانحلال كان مظنة للمشي مع الهوى والشهوة (1345) يقول الإمام النووي في "المجموع" (1346) مفرقاً بين التساهل والتيسير على الناس لتخليصهم مما يشق عليهم: [يحرم التساهل في الفتوى، ومن عرف به حرم استفتاءه فمن التساهل: أن لا يتثبت ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر، فإن تقدمت معرفته بالمسئول عنه فلا بأس بالمبادرة، وعلى هذا يحمل ما نقل عن الماضين من مبادرة. ومن التساهل أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحرمة أو المكروهة، والتمسك بالشبه طلباً للترخيص لمن يروم نفعه، أو التغليظ على من يريد ضرره، وأما من صح قصده فاحتسب في طلب حيلة لا شبهة فيها؛ لتخليص من ورطة يمين ونحوها فذلك حسن جميل. وعليه يحمل ما جاء عن بعض السلف من نحو هذا، كقول سفيان: إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، فأما التشديد فيحسنه كل أحد] اهـ.

1343 المجموع شرح المذهب، 1/79-80.

1344 متفق عليه. اللؤلؤ والمرجان، 886. من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.

1345 متفق عليه. اللؤلؤ والمرجان، 266. من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

1346 المجموع 1/79-80، ط. المنيرة

ومما سبق: يتجلى أن ثمت فارقاً جوهرياً بين التساهل والتيسير في الإفتاء: فالتساهل ينشأ عن فوضى وتقصير في البحث، وهو نوع من الاستهتار والتلاعب، ولذا فحكمه الحرمة، بينما التيسير ينشأ عن رسوخ في العلم، وإدراك لمقاصد الشريعة وأدلتها وطرائق الترجيح بينها، وعن دراية بأحوال الناس وحاجتهم وواقعتهم، فالتيسير نوع من إعمال القواعد العلمية المدروسة والمقننة بعناية من قبل علماء الإسلام وأئمة الفقه، ولهذا فلا يخرج حكمه عن النذب أو الوجوب بحسب ما يقتضيه الواقع.

المطلب الثالث: تتبّع الرخص:

ذهب عامة العلماء إلى أنه ليس للمفتي تتبع رخص المذاهب، بأن يبحث عن الأسهل من القولين أو الوجهين ويفتي به. ذلك أن الراجح في نظر المفتي هو في ظنه حكم الله تعالى، فتركه والأخذ بغيره لمجرد اليسر والسهولة استهانة بالدين، شبيهة بالانسلاخ منه، ولأنه شبيهة برفع التكليف بالكلية. إذ الأصل أن في التكليف نوعاً من المشقة، فإن أخذ في كل مسألة بالأخف لمجرد كونه أخف، فإنه ما شاء أن يسقط تكليفاً. من غير ما فيه إجماع. إلا أسقطه. وإن أفى كل أحد بما يشتهي انخرم قانون السياسة الشرعية، الذي يقوم على العدالة والتسوية، وهذا يؤدي إلى الفوضى والمظالم وتضييع الحقوق بين الناس.

قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لو أن رجلاً عمل بكل رخصة: يعمل بمذهب أهل الكوفة في النبذ، وأهل المدينة في السماع (يعني الغناء)، وأهل مكة في المتعة، لكان فاسقاً. [22] وقال الأوزاعي: من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام. [23] وقال سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم، أو قال: زلة كل عالم، اجتمع فيك الشر كله [24]. قال ابن سريج: سمعت إسماعيل بن إسحاق القاضي يقول: دخلت على المعتضد، فدفعت إليّ كتاباً نظرت فيه وكان قد جمع فيه الرخص من زلّل العلماء، وما احتج به كل منهم لنفسه، فقلت له: يا أمير المؤمنين! مؤلف هذا الكتاب زنديق، فقال: لم تصح هذه الأحاديث؟ قلت: الأحاديث على ما رويت، ولكن من أباح المسكر لم يبيح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبيح الغناء، وما من عالم إلا وله زلة، ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه. فأمر المعتضد فأحرق ذلك الكتاب [25].

هذه الأقوال تعني كذلك أن العامي المقلد، أي الذي ليس لديه علم شرعي ويقلد مذهب مفتيه، يمكن أن يتخذ شيخاً واحداً له يفتيه في كل أموره وشئونه. ذلك أن تتبع المفتين والعمل برخصهم سيفضي بالمستفتي إلى الخروج من ملة الإسلام، كما حذر هؤلاء الأفاضل. وهذا ما نشاهده واضحاً جلياً في حياتنا المعاصرة. فمع قلة عدد المتفرغين لتلقي العلم الشرعي، وضحالة هذا العلم أساساً، اعتمد معظم الناس في أمور دينهم على استفتاء بعض الأفراد. ونتج عن هذا انتشار الآراء الضعيفة في المذاهب الفقهية بين الناس. كما أصبحت فتاوى الدين تأتي ممن ليس لهم أدنى علم بأمور الشرع، بل كان لمناصبهم أكبر الأثر في انتشار آرائهم، كأن يكونوا رؤساء لتحرير الصحف والمجلات أو محررين فيها أو مذيعين في الفضائيات. على أن الناهبين إلى هذا القول لم يمنعوا الإفتاء بما فيه ترخيص إن كان له مستند صحيح. قال ابن القيم: لا يجوز للمفتي ... تتبع الرخص لمن أراد نفعه ... فإن حسن قصده في حيلة جائزة لا شبهة فيها ولا مفسدة لتخليص المستفتي بها من حرج جاز ذلك، بل استحب، وقد أرشد

الله نبيه أيوب عليه السلام إلى التخلص من الحنث: بأن يأخذ بيده ضغثاً فيضرب به المرأة ضربة واحدة ... فأحسن المخارج ما خلص من المآثم، وأقبح الحيل ما أوقع في المحارم.
الخاتمة:

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، لا يسعني في نهاية الحديث عن هذا الموضوع إلا أن أبرز أهم النتائج التي توصلت لها هذه الدراسة وهي:

- أن التصدي للفتوى ممن ليسوا أهلاً لها خطر عظيم،
يطلق التساهل في الفتوى، ويراد به معنيان: الأول: تتبّع الرّخص والشّبه والحيل المكروهة والمحرّمة، والثّاني: التساهل في طلب الأدلّة وطرق الأحكام والأخذ بمبادئ النّظروأوائل الفكر.
- التعجل في الفتوى هو: "تسرع المفتي الذي تكاملت أهليته في تبين الحكم الشرعي للسانل عنه، تسرعاً بقصد أو دون قصد؛ يؤدي إلى مخالفة حكم الشارع في المسألة وفق مقتضيات الزمان والمكان، وحال المستفتي".

- للتعجل في الفتوى أسباب تتعلق بشروط الواقعة محل الإفتاء، وأسباب تتعلق بشخصية المفتي.
- التعجل في الفتوى محرم، سواء أكان لسبب من الأسباب التي هي محض هوى أو طلب رياسة ونحوها، أم كان لسبب من الأسباب المتعلقة باستكمال النظر في الواقعة نظراً واستنباطاً وأدلة وزماناً ومكاناً.

- تصح فتوى المتعجل إذا أصاب فيها، وتنقض فتياه إذا أخطأ فيها.
- هناك آثار سلبية تظهر على مستوى المسلم والأمة والإفتاء، واستقرار الأحكام الشرعية من جراء التعجل في الفتوى ينبغي معالجتها بترك التعجل فيها.